اى الصيد (حياأومذبوحا فى الاحرام اوالحرم ولو هلك الصيد) اى مات بعد البيع (فى يد المشترى فان كانا) اى العاقدان (محرمين او حلالين فى الحرم) قيد للحلالين (لزمهما الجزاء وان كانا) اى العاقدان فى الحل فعلى المحرم منهما) كان حقه ان يقول وان كان أحدهما حلالا فعلى المحرم فقط (ويضمن المشترى للبائع ايضا لفساد البيع ولو وهبه لمحرم فهلك عنده فعلى الموهوب له جزاء للصيد) اى حقا لله تعالى (وضمان لصاحبه) اى لفساد الهبة (ولوا كله فعليه جزاء ثالث وعلى الواهب جزاء واحد) اى اذا كان محرما بخلاف ما اذا كان حلالا واطلق فى المحيط وغيره وجوب الجزاء على البائع وقيده صاحب البدائع بما اذا لم يقدر على فسخ البيع (ولو أخرج صيدا من الحرم فباعه فى الحل من محرم او حلال فالبيع باطل وكذا لو ادخل صيد الحل الحرم ثم أخرجه وباعه ولو وكل محرم حلالا ببيع صيد) فباعه (جاز) اى بيعه لعدم انتساب هذا الفعل الى الموكل وهذا عند أبى حنيفة وعندهما باطل (ولو وكل حلال حلالا) أى ببيع صيد او شرائه ثم أحرم الموكل قبل القبض) أى ولو قبل قبض المشترى فضلا عما بعده (جاز أيضا) وهذا يستفاد من المسئلة الاولى بالطريقة الاولى والحاصل انه على قياس قول أبى حنيفة رضى الله عنه جاز البيع وعلى قياس قولهما يبطل (ولو باع صيدا له فى الحل) أى من حلال (وهو) أى والحال ان البائع بنفسه (فى الحرم جاز) أى بيعه مع انعقاده فيه (ولكن يسلمه بعد الخروج اليه) أى الى الحل وانما جاز بيعه عند ابى حنيفة خلافا لمحمد على ما فى الفتح والسراجية والبدائع وفى الغاية عن الجامع ان أبا يوسف مع محمد (ولو تبايعا) أى الحلالان (صيدا فى الحل ثم احرما) أى كلاهما (أو أحدهما فوجد المشترى به عيباً رجع بالنقصان وليس له الرد) لان الرد والاقالة بيع ثان وذا ممتنع فى حقهما (ولو باع حلالان صيدا ثم احرم أحدهما قبل القبض انفسخ البيع) هذا وفى الفتح ان دخل الحرم بصيد فباعه رد البيع ان كان قائما ووجب قيمته ان كان هالكا سواء باعه فى الحرم أو بعد ما أخرجه الى الحل لانه صار بالادخال من صيد الحرم فلا يحل اخراجه بعد ذلك وفى الكافى أخرج ظبية من الحرم وباعها جاز لانها مملوكته ووجوب الارسال لا ينافى الملك انتهى وقد صرح فى الكافى بفساد بيعه فى الحرم فجوازه مخصوص بخارجه لكن يخالفه ما مر عن الفتح من عدم الفرق وفى شرح الكنز ولا فرق فى ذلك بين أن يبيعه فى الحرم أو بعد ما أخرجه منه فباعه خارج الحرم لانه صار بالادخال من صيد الحرم فلا يحل اخراجه بعد ذلك انتهى وفى فتاوى البزازى والمنصورية اذا أدخل صيدا فى الحرم ثم أخرجه وباعه فى الحل من محرم أو حلال فالبيع باطل (ولو اصطاده) أى رجل (وهو محرم ثم باعه وهو حلال جاز) اى بيعه (ولو غصب حلال صيد حلال ثم احرم الغاصب والصيد فى يده) جملة حالية (لزمه ارساله وضمانه) اى ضمان قيمته (لصاحبه) اى للمغصوب منه (واودعه لصاحبه) اى ولم يرسل (برئ من الضمان ولم يبرأ من الجزاء واساء ولو احرم المغصوب منه ثم دفعه اليه فعلى كل واحد منهما جزاء الا ان غصب) اى هلك وصار (قبل وصوله الى يده وان اخرجه احد الى الحرم لم يحل ولو اصطاده صاحبه) اى المغصوب منه ا وهو حلال وادخله الحرم يضمن الغاصب) اى على قول ابى حنيفة لانه لم يرده الى مالكه خلافا لهما ثم انه لا يجوز بيع ما ذبح من صيد الحرم محرما كان الذابح او حلالا وكذا ما ذبحه المحرم من الصيد على ما فى البدائع ثم المحرم لا يملك الصيد بالشراء ولا بالهبة ولا بالارث ولا بالوصية ومن قبضه بعد شراء دخل فى ضمانه ومن هلك فى يده لزمه الجزاء لحق لله تعالى والقيمة لمالكه فلو رده عليه سقطت

له قبره وآنس وحشته وآمن روعته وابعثه آمنا من عقابك موقنا بثوابك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهد والصالحين ومن معى ههنا فاهده فيمن هديت وعافه فيمن عافيت وتوله فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا بنعمك شرما قضيت فانك تقضى ولا يقضى عليك (اللهم) انا نسئلك العصمة والرحمة والنعمة ونعوذ بك من الفتنه والمحنة (اللهم) ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام وأخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فى سماعنا وابصارنا